

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5021277-41.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

IMPETRANTE: POLYANNA CRISTINA DA FONSECA

IMPETRADO: 6ª TURMA RECURSAL - 2º JUIZ RELATOR (RJ)

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO VINCULADO JULGADO DESERTO. IMPETRAÇÃO DO WRIT EM FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO 73 DAS TRSRJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE PREPARO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, INDEFERIR A INICIAL, com esteio no artigo 5º, 6º e 10 da Lei n.º 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso I, do CPC e EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Após, decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem. Acordam os integrantes da 6ª Turma Recursal, REFERENDAR a presente decisão, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5021277-41.2025.4.02.5101

510015624274 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5021277-41.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

IMPETRANTE: POLYANNA CRISTINA DA FONSECA

IMPETRADO: 6ª TURMA RECURSAL - 2º JUIZ RELATOR (RJ)

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado POLYANNA CRISTINA DA FONSECA, parte autora da ação nº 5062687-16.2024.4.02.5101, em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal que não conheceu o recurso nominado, em razão da falta de preparo (evento 31, ACOR2).

A impetrante manejou o remédio constitucional dentro do prazo legal, porém sem realizar o pagamento das custas processuais, nem procuração. Alega, em suma, que ao recorrer da sentença de improcedência, a impetrante reiterou o pedido de gratuidade de justiça, mas não anexou nova declaração de hipossuficiência. Contudo, como já possuía o benefício concedido na origem, não poderia ser exigido o pagamento do preparo sem prévia intimação para sanar eventual irregularidade, bem como menciona que houve inobservância ao contraditório e ampla defesa, pois não foi intimada para sanar a ausência de declaração de hipossuficiência. Requer concessão de liminar para a suspensão da decisão objurgada e, no mérito, a sua confirmação para o regular prosseguimento do recurso de nominado.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Segundo o Enunciado 73 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a impetração de mandado de segurança, em sede de juizados especiais, em regra, somente é cabível na fase de cumprimento da sentença e, nesse caso, desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado.

Enunciado nº 73 : "É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado." (grifei).

No caso em tela, além do feito não se encontrar em fase de cumprimento de sentença, mas sim em fase de admissão de recurso inominado, não verifico qualquer teratologia no acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal, pois no feito vinculado não foi deferida a gratuidade de justiça em 1º grau, nem foi apresentada declaração de hipossuficiência, nem conferidos poderes especiais específicos e expressos no instrumento procuratório, tampouco demonstrada sua efetiva hipossuficiência financeira para o pagamento de custas processuais, consequentemente o recurso inominado não foi conhecido por ser deserto, conforme acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal na sessão extraordinária de 26/02/2025 (evento 31, ACOR2).

Ademais, no acórdão recorrido há menção ao Enunciado 119 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:

ENUNCIADO 119 - *“O pedido de **gratuidade** de justiça **pode ser analisado** pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de **hipossuficiência** nos termos do art. 2º da Lei 1.060/50.” (Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no DJ-e de 18/12/2013, pg 1.363).*

Assim, conforme destacado no acórdão recorrido, como não houve comprovação de preparo quando da interposição recursal, nem no prazo de 48h seguintes, aplica-se outro verbete de Enunciado nº 19 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:

ENUNCIADO 19 - *“Não será conhecido o recurso sem que a prova do preparo tenha sido feita no prazo legal de 48 horas, contadas da interposição.”*

Não obstante as razões expostas, o mandado de segurança não seguiria melhor sorte, porquanto impetrado sem o devido preparo, afigurando-se portanto deserto, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do art. 1º da Lei nº 10.259/2001, porquanto *in casu*, consoante a regra do art. 1.046, § 2º, não se aplica a regra do art. 99, § 7º, ambos do Código de Processo Civil. *Ex vi* precedente **5070030-34.2022.4.02.5101/RJ**, julgado por unanimidade por esta Sexta Turma em sessão extraordinária de 05/10/2022.

Destarte, a petição inicial deste se apresenta em desconformidade com os requisitos para a sua admissibilidade.

Nesse sentido, precedente da 6ª Turma Recursal, processo nº 5096219-78.2024.4.02.5101, desta relatoria, julgamento por unanimidade em sessão extraordinária de 27/11/2024.

Ante o exposto, voto no sentido de **INDEFERIR A INICIAL**, com esteio no artigo 5º, 6º e 10 da Lei n.º 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso I, do CPC e **EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA**. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Após, decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem. **Acordam os integrantes da 6ª Turma Recursal, REFERENDAR a presente decisão, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).**